REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO

RG 42158/2019

Il Giudice designato, dr.ssa Maria Lucia Frate, in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 16-9-2021, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, ha depositato la presente:

SENTENZA

nella causa in materia di lavoro, proposta da:

Parte_1
(avvocato Massimo Cirilli e dr.ssa Valentina Terrana)

ricorrente

contro

Controparte_1 in persona del legale rappresentante *Controparte_2* con sede in Roma via Mattia Battistini n. 11 G/H
(avvocato Gilberto Cerutti)

resistente

e

CP_3 in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Roma via Ciro il Grande 21
(avvocato Michele Sordillo)

terzo

DISPOSITIVO

Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4000, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa, da distrarsi.

Roma, 16-9-2021

Il Giudice
(dott. M.L. Frate)

Conclusioni delle parti: come in atti

Ragioni della decisione

Con ricorso iscritto in data 9-12-2019 la ricorrente in epigrafe indicata convenuto in giudizio innanzi l'intestato Tribunale la *[...]* *Controparte_1* per chiederne la condanna al pagamento in suo favore della somma di euro 37.135,88 in ragione dell'asserito svolgimento di attività lavorativa subordinata nel periodo dal dicembre 2005 al novembre 2015. Ha convenuto anche l' *CP_3* ai fini della opponibilità della decisione.

A sostegno della domanda ha dedotto: di avere lavorato senza alcuna formalizzazione alle dipendenze della resistente, operante nel settore dell'attività di pulizia di condomini, quale addetta alle pulizie nel periodo dal dicembre 2005 al novembre 2015 dal lunedì al venerdì per 20 ore settimanali presso gli stabili di Via Framura n. 89; di via Lucio Secondo 39; di via Campomorone n. 57; via Campomorone n. 4 e via Campomorone Autorimessa; che ragione dell'attività svolta, di cui deduceva la natura subordinata, aveva diritto ad essere inquadrata nel II livello ccnl Pulizie Industria; che era stata retribuita in modo frammentario ed insufficiente tenuto conto del lavoro espletato; che era rimasta creditrice della somma di euro 37.135,88 e che il datore di lavoro era altresì debitore nei confronti dell' *CP_3* della somma di euro 32.247,47.

Si è costituita la *CP_4* convenuta, contestando la domanda, sia con riferimento al periodo lavorato che con riferimento alla natura subordinata della prestazione.

Produceva documentazione a sostegno e precisavava inoltre che l'attività svolta dalla era stata occasionale e comunque svolta in forma autonoma e di complessive 10 ore settimanali; che in ogni caso l'eventuale credito era prescritto, non sussistendo validi atti interruttivi. Concludeva per il rigetto della domanda.

Si è costituito anche l'CP_3, quale terzo, il quale, ha concluso, in caso di esito del giudizio favorevole alla ricorrente, per la condanna del datore al versamento degli oneri contributivi e previdenziali dovuti all'Istituto.

Svolto con esito negativo il tentativo di conciliazione, esperita prova per testi, concesso termine per il deposito di note, all'esito della odierna udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il giudice ha depositato la presente sentenza.

La domanda è infondata e va rigettata per quanto in appresso specificato.

La ricorrente basa la propria pretesa sull'asserita esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata alle dipendenze della resistente.

In tale contesto ella avrebbe dovuto provare, in maniera rigorosa, la sussistenza degli elementi veramente essenziali dello schema causale del rapporto di lavoro subordinato.

Sul punto è univoco l'orientamento della Cassazione che ha stabilito, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, che i requisiti essenziali del rapporto di lavoro subordinato consistono nell'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro,

potere che deve estrinsecarsi in specifici ordini (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa e nello stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale del beneficiario della prestazione, mentre altri elementi, come l'obbligo di un orario e l'incidenza del rischio economico dell'attività lavorativa, hanno carattere sussidiario e sono utilizzabili, ai fini della qualificazione del rapporto come autonomo o subordinato, specialmente quando nella fattispecie concreta non emergano elementi univoci a favore dell'una o dell'altra soluzione (Cassazione civile sez. lav., 3 giugno 1998, n. 5464).

Ancora, si osserva che per costante e consolidata giurisprudenza, il tratto distintivo essenziale caratterizzante il lavoro subordinato è costituito dalla "eterodeterminazione" della prestazione lavorativa, e quindi dall'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro ed il suo inserimento nell'organizzazione aziendale, il tutto da valutarsi con riferimento alla specificità dell'incarico conferitogli ed alle modalità del suo svolgimento. Assumono peraltro valore indiziario della subordinazione la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario predeterminato, la localizzazione della prestazione nell'azienda datoriale, l'utilizzazione di mezzi e strumenti appartenenti al datore di lavoro, l'assenza di rischio la cadenza e la misura fissa della prestazione economica (vd., tra le numerose

altre, Cass.Sez. Lav. 4533/2000, Cass.Sez.Lav. 4015/2002 e Cass.Sez.Lav. 4889/2002).

All'esito della compiuta istruttoria tale prova non risulta raggiunta, per quanto di seguito specificato.

Innanzi tutto si osserva che nessuna prova documentale risulta essere stata fornita dalla ricorrente.

Ancora si osserva che tutti e quattro i testi escussi, anche quelli intimati dalla stessa ricorrente, non hanno dichiarato circostanze idonee a supportare la domanda. Il teste *Testimone_1*, residente stabilmente in via Camporone 47 dal 2011 ha riferito di avere visto la ricorrente intenta a pulire le scale il lunedì ed il giovedì dal 2011 al 2015, non ricordando quale mese, riferendo altresì di non ricordare per quale ditta la stessa lavorasse. Il teste *Tes_2* dipendente della resistente dal 2014 (probabilmente mese di giugno) ha dichiarato di avere lavorato qualche volta insieme alla ricorrente presso gli stabili di via Campomorone e via Lucio II nel 2010/2011 senza però essere in grado di specificare per quale ditta e riferendo in termini di supposizione sul rapporto di lavoro intercorso tra la ricorrente e la convenuta, senza essere in grado di ulteriormente precisare. La teste *Testimone_3*, residente in Via Lucio II, per avendo riferito di avere visto la ricorrente pulire le scale nel periodo dal 2005 al 20015, non ha però saputo precisare né l'orario né le modalità di espletamento della attività.

Il teste *Testimone_4*, dipendente della convenuta dal 2013 al 2019, ha dichiarato di non conoscere la ricorrente e di non

averla m ai vista, precisando di avere lavorato come addetto alle pulizie in via Campomorone e via Lucio II.

Nessuno dei testi escussi ha inoltre riferito circa la sottoposizione della ricorrente al potere eterodeterminativo e gerarchico della convenuta.

Per tutte le ragioni esposte, la domanda va pertanto integralmente rigettata.

Spese secondo soccombenza come in dispositivo.

Si comunichi.

Roma, 16-9-2021

Il Giudice